

**ZAINUN BINTI MOHD ESA**

*lawan*

**MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR**

**[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Panel), YA Datuk Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel)]**

**Pada : 24 Ogos 2022 / 26 Muharam 1444H**

**Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2020**

*[Permohonan Perisytiharan Bukan Lagi Seorang Islam di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]*

**Peguam Syarie Pemohon : Tetuan AB Kadir Ismail**

**Peguam Syarie Responden : Tetuan Azaine & Fakhrul**

### **ALASAN PENGHAKIMAN**

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes no. 10100-043-0191-2014 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAINS 2003].

[2] Responden dalam kes ini ialah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) selaku sebuah institusi pentadbiran yang mengawal selia hal ehwal agama Islam. Badan ini antara lain bertanggungjawab untuk memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[3] Pada 10/2/2020 tuntutan Perayu telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah seperti berikut:–

- i. *Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff hendaklah menghadiri kelas bimbingan akidah yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hendaklah memberi bimbingan agama dan bantuan termasuk bantuan kebajikan kepada Plaintiff.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan segala kos bagi melaksanakan perenggan 2 dan perenggan 3 di atas hendaklah ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) mengikut asnaf yang bersesuaian.*

[4] Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan rayuan melalui suatu notis rayuan pada 18/2/2020 bagi merayu terhadap keseluruhan perintah tersebut. Dalam alasan rayuannya bertarikh 11/8/2020, Perayu telah mengemukakan empat (4) alasan rayuan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 153-156 rekod rayuan.

## **Fakta Kes**

[5] Perayu adalah Plaintiff dalam tindakan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes no. 10400-043-0191-2014 yang memohon untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003. Perayu telah menamakan Responden sebagai Defendan ketika prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah.

[6] Perayu telah dilahirkan pada 9/1/1981 sebagai seorang Islam melalui ibubapanya yang berketurunan India Muslim. Semasa Perayu dilahirkan, status agama kedua ibubapanya adalah Islam malah status agama Perayu dalam sijil kelahiran juga mencatatkan bahawa agama Perayu adalah Islam sebagaimana yang terkandung pada halaman 158 rekod rayuan.

[7] Pada 8/4/2014, Perayu telah memfailkan permohonan pengisytiharan ‘bukan lagi Islam’ di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dengan alasan bahawa sepanjang hidup Perayu mengamalkan adat resam Hindu termasuk cara hidup dan sambutan perayaan. Perayu hanya tahu sembahyang dan puasa secara adat resam Hindu serta menyambut perayaan Deepavali.

[8] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan dua (2) orang saksi iaitu ibu Perayu sendiri dan seorang kawan Perayu yang bukan beragama Islam.

## **Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah**

[9] Merujuk kepada empat (4) alasan rayuan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 153-156 rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, dapatan kami bahawa isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:—

- i. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu dan memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam yang sempurna berdasarkan hukum Syarak dan undang-undang sedia ada.

**Isu Pertama : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu dan memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam yang sempurna berdasarkan hukum Syarak dan undang-undang sedia ada.**

[10] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dan telah bersikap ‘prasangka’ dan *prejudice* kepada Perayu sepanjang perbicaraan dan menyebabkan berlaku ketidakadilan kepada Perayu untuk suatu pengisytiharan bukan lagi orang Islam.

[11] Perayu turut menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah tersalah dan gagal melaksanakan Syariah kerana tidak memberi keadilan yang saksama kepada Perayu. Dapatan Perayu Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengesahkan kesempurnaan Islam Perayu kerana ibubapanya. Otoriti yang dirujuk oleh Hakim Bicara adalah bagi menentukan status agama anak-anak yang belum baligh, sedangkan Perayu semasa membuat tuntutan telah berumur 34 tahun. Perayu

sendiri telah membuat pengakuan bahawa Perayu tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah sepanjang hidupnya.

[12] Selanjutnya Perayu menyatakan Hakim Bicara tidak langsung menimbang bentuk amalan dan kepercayaan serta kehidupan seharian Perayu dari kecil hingga kini yang mengamalkan agama dan kepercayaan Hindu. Hakim Bicara telah gagal untuk menimbang fakta tersebut dalam membuat suatu keputusan yang menafikan hak asasi Perayu untuk memilih agama yang ingin Perayu anuti.

[13] Responden dalam menjawab isu ini menyatakan apabila didapati Perayu adalah sempurna keislamannya dengan asbab keturunan, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan sebarang pengucapan syahadah bagi menunjukkan Perayu adalah Islam. Fakta berkaitan status agama Islam kedua ibubapa Perayu juga tidak pernah dipertikaikan sebelum ini maka sudah pasti Perayu adalah seorang yang beragama Islam yang sempurna sejak lahir, dan sempurna dengan sebab berketurunan Islam. Perayu semestinya tidak layak untuk diisytiharkan sebagai seorang yang bukan Islam.

[14] Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya semasa memutuskan kes ini, membuat dapatan bahawa Perayu adalah seorang Islam yang sempurna sejak lahir melalui keturunan iaitu nasab kedua ibubapanya. Hakim Bicara membuat dapatan dengan merujuk kepada hujah-hujah dari segi hukum Syarak seperti yang dinyatakan dimuka surat 136-140 rekod rayuan.

[15] Berdasarkan kepada fakta kes yang telah dinyatakan, kami mendapati Perayu telah dilahirkan melalui suatu perkahwinan yang sah antara kedua ibu bapanya yang beragama Islam. Berdasarkan kepada Sijil Kelahiran Perayu yang

ditandakan sebagai P-2, juga merekodkan agama Perayu serta ibu dan bapa Perayu adalah Islam. Sehubungan dengan itu, kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara yang merujuk kepada seksyen 2 EPAINS 2003 antara lain menafsirkan “Orang Islam” sebagai:–

*(b) seseorang yang salah seorang atau kedua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*

[16] Merujuk kepada tafsiran tersebut, pada hemat kami ianya adalah jelas selari dengan pandangan para fuqaha yang menyatakan mengikut kaedah asalnya, sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibu bapanya seorang Islam, maka agama anak-anak tersebut adalah agama Islam. Hal ini dapat difahami sebagaimana hadith:–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

*Maksudnya -*

*“Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah (suci bersih), kedua ibubapanyalah yang mencorakkanya samada menjadi yahudi atau nasrani atau majusi.”*

[17] Begitulah juga sebaliknya iaitu sekiranya anak tersebut dilahirkan dalam keadaan agama bukan Islam dan ibu bapanya juga masih kekal dalam agama bukan Islam, maka anak tersebut adalah beragama bukan Islam iaitu mengikut agama yang sedang dianuti oleh ibu bapanya.

[18] Dalam isu ini, kami juga turut dipandu oleh kes *Dahlia Dhaima binti Abdullah lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan [14000-043-0087-2017]* yang diputuskan pada 12 Januari 2021 dan *Kes Mohamad Faizal bin Abu Bakar Permalu dan Meena binti Abu Bakar Permalu lwn Majlis Agama Islam Selangor [10000-043-0123-2017]* yang diputuskan pada 22/9/2020 yang mana kedua-dua kes tersebut telah menetapkan bahawa agama bagi seorang kanak-kanak adalah mengikut agama ibubapa yang beragama Islam.

[19] Berdasarkan peruntukan undang-undang dan otoriti Syarak yang kami nyatakan adalah jelas menunjukkan bahawa Perayu merupakan seorang Islam sejak lahir dan ianya diperkukuhkan lagi dengan status agama yang tercatat dalam sijil kelahiran Perayu sebagai seorang Islam sebagaimana yang terdapat pada halaman 158 rekod rayuan. Oleh yang demikian kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya di muka surat 139-140 rekod rayuan yang menyatakan:—

*“[5] Mahkamah dapat menyimpulkan bahawa seorang anak akan menjadi Islam apabila ibu atau bapanya memeluk Islam.....Ini juga bermakna telah jelas mengenai status Plaintiff yang sebenar adalah seorang Islam.*

[20] Kami mengesahkan dan bersetuju dengan autoriti-autoriti yang dirujuk oleh Hakim Bicara dalam alasan penghakimanya berkaitan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan ibubapa yang beragama Islam. Dapatan kami juga setelah meneliti perbahasan fuqaha’ bahawa sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibubapanya beragama Islam maka anak-anak tersebut adalah beragama Islam. Pada hemat kami Perayu telah pun menjadi seorang Islam mengikut hukum Syarak dan undang-undang sebaik sahaja dilahirkan tanpa perlu Perayu melafazkan dua

kalimah syahadah, kerana tiada keperluan bagi orang yang telah lahir secara Islam untuk mengulangi syahadahnya.

[21] Dakwaan Perayu yang menyatakan bahawa beliau dibesarkan oleh keluarga yang beragama Hindu, mengamalkan budaya dan agama Hindu sejak kecil adalah dakwaan yang menyalahi fakta zahir Perayu sebagai seorang Islam. Justeru itu, dakwaan tersebut perlu dibuktikan oleh Perayu mengikut hukum Syarak dan undang-undang. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara bahawa untuk Mahkamah menilai sejauh mana amalan agama Hindu yang diamalkan oleh Perayu hendaklah diperincikan dan dibuktikan, bukan hanya sekadar menyatakan amalan tersebut, kerana ada amalan yang bersifat adat resam sahaja dan tidak bersifat keagamaan.

[22] Amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan [Kes rayuan no.10000-043-0023-2015]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:–

*“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”*

[23] Berdasarkan kes di atas, kami bersetuju dengan Panel Rayuan dalam kes tersebut bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam tidaklah menyebabkan gugurnya akidah seseorang individu. Begitu juga sekiranya



mereka masih melakukan amalan mungkar seperti makan atau minum benda yang haram, ianya diakui sebagai suatu dosa tetapi tidaklah menyebabkan terbatalnya akidah dan memberi kesan sehingga terkeluar daripada Islam.

[24] Kami juga perkukuhkan keputusan kes Majlis Agama Islam lwn Noor Hayati bt Mohd Kassim [Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0037-2016 dan Ahmad Afizi Bin Arzemi Lwn. Majlis Agama Islam Selangor Kes Rayuan No. 10000-043-0022-2018]. Kedua-dua kes ini, Mahkamah Rayuan Syariah telah menolak permohonan pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan 61(3)(b)(x) EPAINS 2003, disebabkan Perayu dilahirkan di mana kedua ibu bapanya beragama Islam dan kegagalan membawa bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang mencukupi yang menunjukkan mereka telah tidak lagi beragama Islam.

[25] Oleh yang demikian kami menyatakan bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dalam memutuskan Perayu semasa memfailkan permohonan pengisytiharan sebagai bukan lagi seorang Islam di bawah subseksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003 tersebut adalah seorang Islam. Dari fakta kes dan keterangan-keterangan di hadapan kami, kami berpendapat Perayu adalah seorang Islam sejak dilahirkan, maka Perayu adalah tidak berhak menggunakan peruntukan subseksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003 tersebut.

[26] Adalah menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya. Oleh yang demikian dalam kes ini tiada sebarang keperluan untuk kami campur tangan di dalam keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Bicara.

## KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.
2. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 10/2/2020 dalam kes Mal No. 10100-043-0191-2014 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



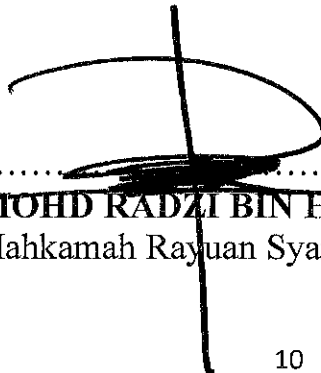
- .....
1. **YAA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**  
Pengerusi  
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



- .....
2. **YA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



- .....
3. **YA DATO' MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**  
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor